Câu hỏi 5 (1.5 điểm): Là luật sư của Mơ, anh (chị) sẽ thực hiện những công việc gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Mơ?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi của luật sư tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Ngày 25/2/2005 Toà án nhân dân thành phố H. có quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thành phần những người được Toà án triệu tập, có ông Nguyễn Song (bố của Nguyễn Thu M.) được Tòa án triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), việc triệu tập ông Song với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án của Toà án nhân dân thành phố H như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Anh (chị) sẽ có đề nghị gì, tại phần nào của quá trình tố tụng?

Câu hỏi 8 (1.5 điểm): Anh (chị) hãy chuẩn bị bài bào chữa sơ lược cho Nguyễn Thu Mơ

Tình tiết bổ sung

Ngày 07/3/2005 Toà án nhân dân thành phố H mở phiên toà xét xử sơ thẩm và ra bản án kết tội đối với Nguyễn Thu Mơ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Căn cứ điểm b khoản 3; khoản 5 Điều139 BLHS 1999 Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thu Mơ 18 năm tù giam, tịch thu số tài sản mà Cơ quan điều tra đã thu được tại nhà ông Nguyễn Song để sung quỹ Nhà nước, đồng thời cấm Nguyễn Thu Mơ không được lái xe trong thời hạn 5 năm sau khi mãn hạn tù.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh chị hãy viết đơn kháng cáo cho thân chủ Nguyễn Thu Mơ

Tình tiết bổ sung

Ngày 09/3/2005 Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đã có kháng nghị yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với Nguyễn Thu Mơ. Ngày 27/5/2005, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao mở phiên toà phúc thẩm đối với vụ án nêu trên, tại phiên toà trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xin rút toàn bộ kháng nghị đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo vô tội.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy trình bày những ý chính trong quan điểm bào chữa của anh (chị) tại phiên toà phúc thẩm.

1/ khởi tố tội lừa đảo là đúng

Khi khám xét thu tại nhà Mơ thu được.....là hợp lý. Sau khi khởi tố, tiến hành điều tra nếu số tài sản đó không liên quan tới vụ án sẽ trả lại toàn bộ.

2/ tiến hành chuộc xe về trả ngay lại cho những chỗ mà Mơ đã thuê.

3/ hoạt động của CQĐT là đúng.

4/ động viên Mơ nhanh chóng về đầu thú trước CQĐT để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau khi Mơ đã về đầu thú, làm các thủ tục để vào trại giam gặp Mơ.

Động viên Mơ thành khan khai báo.

Khuyên gia đình Mơ đến các nơi mà Mơ đã thuê xe, viết đơn xin giảm án cho MƠ.

5/

6/

7/ việc triệu tập ông Song là người có quyền lợi là nghĩa vụ liên quan thì không đúng vì ông Song không có liên quan gì đến vụ án.